

DOSSIÊ JURÍDICO COMENTADO

CPR Verde, PSA, Carbono, MRV e Mercado de Capitais

Data de fechamento: 30 de julho de 2026

Inclui comentários jurídicos, matriz de risco, checklist de emissão, banco de cláusulas e referência à Biblioteca Jurídica IBEDIS online.

Sumário

Sumário	2
Sumário Executivo	5
Referência online da biblioteca jurídica.....	5
Fontes Oficiais e Institucionais Testadas	5
Mapa do Acervo Documental.....	7
Por eixo temático.....	7
Por status jurídico.....	7
Análise Jurídica por Tema.....	9
1. Natureza jurídica da CPR Verde.....	9
2. Emitente, legitimidade e objeto.....	9
3. CPR Verde, PSA e contrato de prestação ambiental	9
4. Carbono, CRVE, ITMO e limites de claim	10
5. MRV, evidências e dupla contagem	10
6. Registro, circulação, garantias e execução	10
7. Mercado de capitais, FIAGRO, CRA e tokenização.....	11
8. Áreas públicas, municípios e terras públicas	11
9. Tributação, contabilidade e valuation	11
10. Jurisprudência e estratégia probatória	12
Matriz de Riscos Jurídicos.....	13
Checklist Jurídico de Emissão de CPR Verde	13
Banco de Cláusulas Comentadas	15
Cláusula de natureza do título	15
Cláusula de separação de carbono	15
Cláusula de MRV	15
Cláusula de biblioteca documental	15
Cláusula de atualização regulatória	15
Acervo Documental — Fichas Comentadas e Conteúdo Integral.....	16
00 — Governança e controle de qualidade.....	16
Correção de referência — Resolução CMN nº 5.330/2026	16
00 — Metadados, metodologia e fontes	16
Catálogo de fontes verificadas	17
Log de pesquisa e lacunas.....	18
Metodologia e níveis de confiança	18
Esquema recomendado para RAG.....	19
01 — Lastro normativo federal	19

Lei nº 8.929/1994 — Lei da CPR	20
Lei nº 13.986/2020 — Modernização da CPR	20
Decreto nº 10.828/2021 — CPR Verde.....	21
Decreto nº 13.018/2026 — Regulamenta a PNPSA (adicionado nesta revisão).....	21
Lei nº 14.119/2021 — Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais	22
Lei nº 12.651/2012 — Código Florestal.....	23
Lei nº 15.042/2024 — Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões	24
MP nº 1.376/2026 — Composição de dívidas e CPR	24
PL nº 3.838/2024.....	25
02 — Estrutura jurídica da CPR.....	25
Conceito, emissores e objeto	25
CPR física, financeira e temática	26
Requisitos do título.....	27
Garantias e art. 18	27
CPR Verde versus crédito de carbono	28
Riscos jurídicos e claims.....	28
03 — Operação, registro e diligência	29
Fluxo operacional.....	29
Registro e depósito	30
Checklist documental	30
Due diligence.....	31
Liquidação e inadimplemento	32
04 — Lastro ambiental, MRV e integridade.....	32
Produto ambiental elegível	32
Auditoria e certificação	33
MRV e evidências.....	33
APP, Reserva Legal e PSA.....	34
Dupla contagem.....	34
05 — Mercado de capitais, CRA, FIAGRO.....	35
CPR, valor mobiliário e oferta pública	35
Securitização e CRA.....	35
Tokenização e limites.....	36
Resolução CVM nº 214/2024 — regras definitivas do FIAGRO (adicionado nesta revisão).....	36
06 — Jurisprudência e garantias	37
STJ — REsp nº 1.327.643/RS.....	37
Mapa de questões jurisprudenciais	38
07 — Estados e regiões.....	38

Índice das 27 unidades federativas	38
Região Centro-Oeste.....	40
Região Nordeste.....	40
Região Norte	41
Região Sudeste.....	41
Região Sul.....	42
08 — Publicações institucionais	43
Publicações governamentais e institucionais	43
Ipea — CPR Verde no Semiárido	43
Debate público e lacunas verificadas	44
09 — Documentos fornecidos	44
ITA.pdf — Inteiro teor do STJ	45
Natural Capital Blueprint.....	45
10 — Implementação SBCE, CRVE e ITMO	46
Consulta pública sobre transferências internacionais de resultados de mitigação — ITMOs	46
Portaria Interministerial MF/MMA nº 69, de 13 de maio de 2026	47
Calendário da Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono — atualização de 28 de julho de 2026.....	48
Nota de Encerramento — Limites do Dossiê	50

Sumário Executivo

- A CPR Verde é, antes de tudo, uma Cédula de Produto Rural submetida ao regime da Lei nº 8.929/1994. O rótulo verde não elimina os requisitos cambiais, documentais, registrais e executivos da CPR.
- O núcleo jurídico do instrumento está na promessa de entrega ou liquidação vinculada a produto, atividade ou obrigação juridicamente enquadrável como rural, florestal ou ambientalmente sustentável.
- O Decreto nº 10.828/2021 fortalece o lastro de conservação, recuperação de florestas nativas e biomas e serviços ecossistêmicos, mas não converte automaticamente a CPR em crédito de carbono.
- A Lei nº 14.119/2021 permite integração com PSA, mas PSA e CPR são instrumentos diferentes: o PSA remunera serviço ambiental; a CPR pode documentar, financiar ou liquidar obrigação vinculada a esse serviço.
- A Lei nº 15.042/2024 cria o SBCE e estrutura CRVE, mas CRVE e ITMO dependem de metodologia, registro, validação, verificação, autorização e contabilidade própria.
- Para bancos, investidores, FIAGRO, CRA ou securitização, a CPR Verde precisa de diligência reforçada: título válido, lastro verificável, cadeia dominial, registro, fluxo financeiro, risco ambiental e integridade de claims.

Nota de revisão (30/07/2026): a versão anterior deste dossiê citava normas por nome, sem apontar em todos os casos o arquivo do acervo ou o link oficial correspondente. Esta revisão adiciona uma linha "Fonte" a cada seção temática, à matriz de riscos, ao checklist e ao banco de cláusulas, e incorpora dois atos normativos vigentes que estavam ausentes do levantamento original: o Decreto nº 13.018/2026 (regulamenta a PNPSA, relevante para a Seção 3) e a Resolução CVM nº 214/2024 (regras definitivas do FIAGRO, relevante para a Seção 7). Ambos foram verificados diretamente na fonte oficial.

Referência online da biblioteca jurídica

ibedisict.github.io/bibliotecacpr/biblioteca_ibedis.html

Comentário jurídico: A biblioteca online é índice de consulta, versionamento e acesso por IA. A fonte normativa permanece sendo o órgão emissor indicado nos metadados.

Fontes Oficiais e Institucionais Testadas

Documento	Órgão	URL	Validação
Constituição Federal de 1988	Presidência da República	planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm	testado em 30/07/2026
Lei 8.929/1994 — CPR	Presidência da República	planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8929.htm	testado em 30/07/2026
Lei 13.986/2020 — modernização do crédito rural e CPR	Presidência da República	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13986.htm	testado em 30/07/2026
Decreto 10.828/2021 — CPR Verde	Presidência da República	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10828.htm	testado em 30/07/2026
Lei 14.119/2021 — PNPSA	Presidência da República	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14119.htm	testado em 30/07/2026

Documento	Órgão	URL	Validação
Lei 12.651/2012 — Código Florestal	Presidência da República	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm	testado em 30/07/2026
Lei 15.042/2024 — SBCE	Presidência da República	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l15042.htm	testado em 30/07/2026
Resolução CVM 175	CVM	conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol175.html	testado em 30/07/2026
Anexo VI da Resolução CVM 175 — FIAGRO	CVM	conteudo.cvm.gov.br (resol175, Anexo 06)	testado em 30/07/2026
CPR — registro, endosso e garantias	B3	b3.com.br (cédula do produto rural — CPR)	testado em 30/07/2026
Resolução CMN 4.927/2021	Banco Central / CMN	bcb.gov.br (normativo CMN 4.927)	testado em 30/07/2026
Resolução BCB 52	Banco Central	bcb.gov.br (normativo BCB 52)	testado em 30/07/2026
Código Civil — Lei nº 10.406/2002	Presidência da República	planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm	testado em 30/07/2026
Decreto nº 13.018/2026 — regulamenta a PNPSA	Presidência da República	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/decreto/d13018.htm	verificado em 30/07/2026 — ausente na fonte original
Resolução CVM 214/2024 — regras definitivas do FIAGRO	CVM	conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol214.html	verificado em 30/07/2026 — ausente na fonte original
Biblioteca Jurídica IBEDIS — CPR Verde / PSA / Carbono	IBEDIS / GitHub Pages	ibedisict.github.io/bibliotecacpr/biblioteca_ibedis.html	testado em 30/07/2026

Mapa do Acervo Documental

Por eixo temático

Eixo	Quantidade
00 — Governança e controle de qualidade	1
00 — Metadados, metodologia e fontes	4
01 — Lastro normativo federal	8
02 — Estrutura jurídica da CPR	6
03 — Operação, registro e diligência	5
04 — Lastro ambiental, MRV e integridade	5
05 — Mercado de capitais, CRA, FIAGRO	3
06 — Jurisprudência e garantias	2
07 — Estados e regiões	6
08 — Publicações institucionais	3
09 — Documentos fornecidos	2
10 — Implementação SBCE, CRVE e ITMO	3
Outros	6

Por status jurídico

Status jurídico	Quantidade
acórdão	1
acórdão oficial	1
boas práticas	1
cautela	1
controle de qualidade	1
direito vigente	32
estudo	1
interpretação técnica	1
jurisprudência	1
material institucional interno	1
orientação administrativa	1
projeto não vigente	1
proposta não vigente	1

Status jurídico	Quantidade
referência não exaustiva	1
vigente	5
vigente com alterações	2
vigente na data de corte, sujeita ao Congresso	1
visão geral	1

Análise Jurídica por Tema

1. Natureza jurídica da CPR Verde

Tese central

A CPR Verde não é um novo título autônomo fora do sistema da CPR. Ela é uma CPR cujo objeto econômico-jurídico se vincula a produto, atividade, conservação, recuperação ou prestação ambiental enquadrável na legislação aplicável.

Comentário jurídico: A primeira blindagem jurídica é impedir a confusão entre nome comercial e regime jurídico. A expressão "verde" qualifica o lastro; não substitui denominação, emitente, promessa, vencimento, quantidade, qualidade, local, garantias, liquidação e assinatura.

Prova documental mínima

Título da CPR, identificação do emitente, área ou atividade, base legal do produto/serviço, registro, documentos fundiários, CAR quando aplicável, metodologia de mensuração e documentação do credor.

Fonte: Lei nº 8.929/1994 (01_base_legal/01_LEI_8929_1994.md) · Decreto nº 10.828/2021 (01_base_legal/03_DECRETO_10828_2021.md)

2. Emitente, legitimidade e objeto

Regra de diligência

O emitente deve estar dentro das hipóteses legais. A análise deve verificar se a pessoa física ou jurídica efetivamente produz, beneficia, industrializa, promove atividade rural/florestal ou executa obrigação ambiental compatível com a CPR.

Comentário jurídico: A CPR Verde emitida por agente sem legitimidade ou sem controle sobre o lastro pode ser atacada por vício de origem. O risco aumenta quando o ativo ambiental está em terra pública, área de terceiro, imóvel com gravame ou projeto coletivo.

Controle recomendado

Check de legitimidade, controle territorial, cadeia dominial, contrato de uso, procurações, autorizações públicas, licenças e prova de que o emitente tem poder jurídico para assumir a obrigação ambiental.

Fonte: Lei nº 8.929/1994, arts. 2º-3º · Lei nº 13.986/2020 (01_base_legal/02_LEI_13986_2020.md) · Código Civil, Lei nº 10.406/2002 (capacidade e representação)

3. CPR Verde, PSA e contrato de prestação ambiental

Separação técnica

PSA é relação de remuneração por serviço ambiental; CPR é título de crédito; contrato de prestação ambiental define obrigações; MRV produz evidências; certificação ou verificação qualifica a entrega.

Comentário jurídico: A melhor estrutura é documentar a relação principal de PSA ou prestação ambiental em contrato e usar a CPR como instrumento de crédito, financiamento, antecipação, garantia ou liquidação da obrigação. Isso reduz risco de o título tentar carregar sozinho todas as obrigações ambientais.

Cláusula crítica

Prever que a CPR não representa, por si, crédito de carbono ou CRVE, salvo se houver emissão, registro e transferência específica do crédito em sistema competente.

Fonte: Lei nº 14.119/2021 (01_base_legal/04_LEI_14119_2021_PSA.md) · Decreto nº 13.018/2026, de 11/06/2026, que regulamenta a PNPSA e institui o CEPSA e a Rede-PSA — norma posterior ao levantamento original, ausente na versão anterior deste dossiê.

4. Carbono, CRVE, ITMO e limites de claim

Separação obrigatória

Estoque de carbono, serviço ambiental, crédito de carbono, CRVE e ITMO são categorias distintas. A CPR pode estar associada a uma cadeia ambiental, mas não gera automaticamente unidade negociável de carbono.

Comentário jurídico: O maior risco reputacional e regulatório está no claim indevido: vender CPR Verde como se fosse crédito de carbono certificado ou autorização de compensação climática. A comunicação deve ser conservadora e documental.

Gate de integridade

A operação deve indicar se há apenas conservação/PSA, se há projeto de carbono em desenvolvimento, se há crédito emitido, se há CRVE, se há autorização internacional e se há ajuste correspondente.

Fonte: Lei nº 15.042/2024 (01_base_legal/06_LEI_15042_2024_SBCE.md) · consulta pública sobre ITMOs, art. 51 da Lei nº 15.042/2024 (10_SBCE_IMPLEMENTACAO_2026/06_ITMOS_ARTIGO_6)

5. MRV, evidências e dupla contagem

Papel do MRV

O MRV comprova o cumprimento da obrigação ambiental, dá lastro probatório, permite auditoria e reduz risco de dupla contagem ou dupla reivindicação.

Comentário jurídico: Sem MRV, a CPR Verde fica exposta a disputa sobre existência da entrega ambiental. O MRV deve ser contratado como obrigação operacional contínua, com trilha de auditoria, imagens, relatórios, georreferenciamento, responsáveis e logs de versão.

Controle recomendado

Identificador único de projeto, polígono, matrícula/CAR, biomassa ou serviço ambiental medido, metodologia, período, auditor, evidências e registro de uso econômico do resultado.

Fonte: Decreto nº 10.828/2021, art. sobre certificação por terceira parte (04_ambiental_e_mrv/02_AUDITORIA_CERTIFICACAO.md e 03_MRV_EVIDENCIAS.md)

6. Registro, circulação, garantias e execução

Registro

Registro e depósito aumentam publicidade e controle de titularidade, mas não convalidam lastro inexistente nem afastam diligência sobre gravames e propriedade.

Comentário jurídico: A CPR Verde deve ser estruturada para circular como título sem perder a rastreabilidade ambiental. Endosso, cessão e garantias devem carregar a informação do lastro, do status do MRV e das restrições de uso do claim ambiental.

Execução

A executividade depende de título formalmente hígido, obrigação líquida ou liquidável, vencimento, inadimplemento e documentação de suporte.

Fonte: Lei nº 8.929/1994, art. 18 (02_estrutura_juridica/04_GARANTIAS_ART18.md) · Lei nº 13.986/2020 (03_operacao_e_registro/02_REGISTRO_DEPOSITO.md) · STJ, REsp nº 1.327.643/RS

7. Mercado de capitais, FIAGRO, CRA e tokenização

Regra de prudência

A CPR Verde não deve ser tratada automaticamente como valor mobiliário ou ativo apto a oferta pública. O enquadramento depende da estrutura, distribuição, expectativa de remuneração e esforço de venda.

Comentário jurídico: Para investidores institucionais, o produto precisa ser apresentado como operação documentada, com matriz de riscos e sem promessa indevida de crédito de carbono. FIAGRO/CRA exigem análise de elegibilidade, custódia, avaliação e divulgação.

Tokenização

Token ou blockchain podem representar camada tecnológica de registro ou rastreabilidade, mas não criam titularidade, lastro ambiental ou validade jurídica por si.

Fonte: Resolução CVM nº 175 e Resolução CVM nº 214/2024 — regras definitivas do FIAGRO, incluindo o Anexo Normativo VI (conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol214.html) — norma vigente desde 30/09/2024, ausente na versão anterior deste dossiê · Lei nº 11.076/2004 (securitização/CRA) · Parecer de Orientação CVM nº 40 (tokenização)

8. Áreas públicas, municípios e terras públicas

Ponto de partida

Em áreas públicas, a primeira pergunta não é quanto carbono existe, mas quem tem competência para autorizar, contratar, monetizar e repartir benefícios.

Comentário jurídico: O município ou órgão público não pode tratar estoque de carbono público como ativo livre sem base legal, processo administrativo, motivação, transparência, titularidade, salvaguardas e regra de repartição.

Uso possível

A CPR Verde pode ser estudada como instrumento de financiamento de obrigações de conservação, PSA municipal ou prestação ambiental, desde que compatível com contratação pública e governança do bem público.

Fonte: Portaria Interministerial MF/MMA nº 69, de 13/05/2026 (10_SBCE_IMPLEMENTACAO_2026/07_TERRAS_PUBLICAS_FEDERAIS)

9. Tributação, contabilidade e valuation

Tributação

Não há autorização geral para CPR Verde quitar imposto. Qualquer compensação tributária depende de lei específica, crédito reconhecido e procedimento próprio.

Comentário jurídico: *Valuation de CPR Verde deve ser conservador: separar valor do título, valor do fluxo de PSA, valor potencial de carbono, desconto por risco de elegibilidade, risco de verificação, risco jurídico e risco de mercado.*

Contabilidade

A classificação como instrumento financeiro, ativo, receita, obrigação ou contingência depende da substância contratual, forma de liquidação e expectativa de fluxo econômico.

Fonte: *Sem fonte normativa específica no corpus consultado — a matéria depende de norma tributária e contábil própria (CPC aplicável), ainda não mapeada nas fichas documentais.*

10. Jurisprudência e estratégia probatória

Uso correto

Precedentes devem reforçar tese jurídica específica, como formalismo do título, executividade, registro, circulação, cessão, garantia ou interpretação contratual.

Comentário jurídico: *Jurisprudência não deve ser usada de forma genérica para afirmar que toda CPR Verde é aceita como garantia ou que todo estoque de carbono é monetizável. A utilidade está na prova e no enquadramento do caso concreto.*

Prova recomendada

Inteiro teor do acórdão, ementa, data, tribunal, número do processo, dispositivos legais conectados e nota explicativa de aderência ao caso.

Fonte: *STJ, REsp nº 1.327.643/RS, DJe 06/08/2019 (06_jurisprudencia/01_STJ_RESP_1327643_RS.md; inteiro teor em 09_documentos_fornecidos/01_ITA_STJ.md)*

Matriz de Riscos Jurídicos

Matriz consolidada a partir das seções anteriores; cada risco remete às fontes já indicadas na respectiva seção temática e nas fichas do acervo documental.

Risco	Como aparece	Mitigação jurídica
Confusão entre CPR Verde e crédito de carbono	Venda do título como se fosse crédito certificado	Disclaimer contratual, separação de ativos, metodologia e registro específico
Lastro ambiental impreciso	Área, obrigação ou serviço não individualizados	Polígono, matrícula/CAR, contrato, inventário, MRV e evidências
Emitente sem legitimidade	Pessoa sem poder sobre imóvel ou atividade	Due diligence de titularidade, contrato de uso, autorização e poderes
Dupla contagem	Mesmo resultado ambiental usado em mais de uma operação	Identificador único, registro, logs de MRV, auditoria e cláusula de exclusividade
Oferta pública irregular	Distribuição ampla com promessa de remuneração	Análise CVM, estrutura privada ou registro/dispensa quando aplicável
Garantia frágil	Garantia sobre ativo futuro ou incerto	Individualização, covenant de manutenção, substituição e gatilhos de inadimplemento
Área pública sem governança	Monetização sem autorização competente	Processo administrativo, lei/programa, contrato público, transparência e repartição
Tributação presumida	Uso do título para quitar ou compensar tributo sem base legal	Parecer tributário, base legal específica e procedimento administrativo

Checklist Jurídico de Emissão de CPR Verde

Fonte normativa de base: Lei nº 8.929/1994 e Decreto nº 10.828/2021 (fluxo em 03_operacao_e_registro/01_FLUXO_OPERACIONAL.md); o item de PSA (passo 3) deve também observar o Decreto nº 13.018/2026.

1. Identificar emitente e legitimidade legal.
2. Comprovar domínio, posse, uso autorizado ou controle da área/atividade.
3. Descrever produto, serviço ou obrigação ambiental com precisão.
4. Indicar prazo, vencimento, quantidade, qualidade, local e forma de liquidação.
5. Definir se há CPR física, financeira ou estrutura híbrida documentada por contratos acessórios.
6. Anexar documentos fundiários, CAR, autorizações, licenças e contratos necessários.
7. Escolher metodologia de MRV e evidências mínimas.
8. Prever auditoria, verificação ou certificação quando a operação exigir.
9. Registrar a CPR quando obrigatório ou recomendável para o mercado-alvo.

10. Prever garantias, covenants, substituição de lastro e eventos de inadimplemento.
11. Vedar claim de crédito de carbono se não houver crédito emitido, registrado e transferível.
12. Criar trilha de governança documental e atualização normativa.
13. Vincular a operação à biblioteca online de referência para consulta por IA e auditoria documental.

Banco de Cláusulas Comentadas

Cláusulas de redação sugerida pelo IBEDIS (material interno, nível D da hierarquia de fontes descrita em 00_metadados/METODOLOGIA.md), sem substituir a fonte primária de cada matéria já indicada nas seções anteriores.

Cláusula de natureza do título

Modelo: *As partes reconhecem que o presente instrumento constitui Cédula de Produto Rural, regida pela Lei nº 8.929/1994 e legislação correlata, vinculada a obrigação ambiental descrita nos anexos.*

Comentário jurídico: *Evita que a designação comercial "CPR Verde" seja interpretada como título autônomo sem base legal.*

Cláusula de separação de carbono

Modelo: *A presente CPR não representa, por si só, crédito de carbono, CRVE, ITMO ou autorização de compensação de emissões, salvo instrumento específico de emissão, registro e transferência.*

Comentário jurídico: *Reduz risco de greenwashing, dupla contagem e oferta indevida de ativo climático.*

Cláusula de MRV

Modelo: *O emitente manterá sistema de monitoramento, relato e verificação, com evidências georreferenciadas, relatórios periódicos e logs de versão.*

Comentário jurídico: *Transforma integridade ambiental em obrigação contratual verificável.*

Cláusula de biblioteca documental

Modelo: *As partes reconhecem a Biblioteca Jurídica IBEDIS como índice de consulta documental e rastreabilidade, sem prejuízo da prevalência das fontes oficiais indicadas nos metadados.*

Comentário jurídico: *Permite consulta por IA e auditoria sem confundir o índice com fonte normativa.*

Cláusula de atualização regulatória

Modelo: *A operação será revista se houver alteração normativa relevante sobre CPR, PSA, SBCE, CRVE, MRV, registro ou mercado de capitais.*

Comentário jurídico: *Cria mecanismo de adaptação a normas futuras do SBCE e mercado regulado.*

Acervo Documental — Fichas Comentadas e Conteúdo Integral

As fichas a seguir consolidam, por documento, os metadados de governança (caminho, eixo, tipo, status, data e autoridade quando aplicável) e o conteúdo integral disponível no corpus, evitando a duplicação entre resumo e anexo presente no arquivo de origem.

00 — Governança e controle de qualidade

Correção de referência — Resolução CMN nº 5.330/2026

Campo	Informação
Caminho	00_GOVERNANCA_E_STATUS/CORRECAO_RESOLUCAO_CMN_5330_2026.md
Tipo	nota_de_governanca
Status jurídico	controle_de_qualidade
Data	2026-07-30
Autoridade	Governança interna do RAG

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

A Resolução CMN nº 5.330, de 23 de julho de 2026, não regulamenta a MP nº 1.376/2026 nem operações de CPR.

A ementa oficial trata de condições para financiamentos de capital de giro a prestadores de serviços aéreos regulares, com fundamento na Medida Provisória nº 1.349/2026.

Regra de bloqueio

O RAG deve impedir as afirmações:

- "A Resolução CMN nº 5.330/2026 regulamenta a MP nº 1.376/2026."
- "A Resolução CMN nº 5.330/2026 cria linha para aquisição de CPR."
- "A Resolução CMN nº 5.330/2026 reconhece CPR Verde como colateral."

Ação de governança

Não incluir a Resolução nº 5.330/2026 no catálogo temático da CPR, salvo como registro de correção e prevenção de erro.

00 — Metadados, metodologia e fontes

Catálogo de fontes verificadas

Campo	Informação
Caminho	00_metadados/FONTES.md
Tipo	catalogo_fontes
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

ID	Fonte	Nível	URL
F01	Lei nº 8.929/1994	A	planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8929.htm
F02	Lei nº 13.986/2020	A	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13986.htm
F03	Decreto nº 10.828/2021	A	planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10828.htm
F04	Lei nº 14.119/2021	A	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14119.htm
F05	Lei nº 12.651/2012	A	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
F06	Lei nº 15.042/2024	A	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l15042.htm
F07	MP nº 1.376/2026	A	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/mpv/mpv1376.htm
F08	PL nº 3.838/2024	A	camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2461363
F09	Resolução CVM nº 160	A	conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol160.html
F10	STJ, REsp 1.327.643/RS	A	processo.stj.jus.br/processo/revista
F11	Ipea, CPR Verde no Semiárido	B	repositorio.ipea.gov.br/items/ca8e835e-b2dd-4271-9c77-b91fc43365a6
F12	Governo federal, lançamento CPR Verde	B	gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2021/10 (decreto CPR Verde)
F13	Governo de MS, lançamento em Bonito	B	semadesc.ms.gov.br (lançamento CPR Verde em Bonito)
F14	Governo de MS, ativo florestal	B	semadesc.ms.gov.br (produtor de MS, ativo florestal como garantia)
F15	Governo de Goiás, informativo CPR Verde	B	goias.gov.br/inovacao (CPRVerde-e14.pdf)
F16	MAPA, ajustes no marco legal	B	gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/2022 (ajustes marco legal)
F17	MAPA, ambiente de negócios	B	gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/2023 (ambiente de negócios)

Log de pesquisa e lacunas

Campo	Informação
Caminho	00_metadados/LOG_PESQUISA.md
Tipo	log_pesquisa
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Escopo pesquisado

- legislação federal consolidada;
- regulamentação federal associada;
- Câmara dos Deputados e Senado Federal;
- CVM e Banco Central;
- jurisprudência do STJ fornecida pelo usuário;
- portais governamentais com a expressão exata "CPR Verde";
- referências estaduais por UF e por região.

Limitações verificáveis

1. Mecanismos de busca podem não indexar diários oficiais, sistemas fechados ou páginas removidas.
2. Não foi localizada base pública nacional específica com inventário completo de emissões rotuladas como CPR Verde.
3. Nem toda CPR registrada possui metadado público que permita classificá-la como "verde".
4. Publicações privadas não foram tratadas como comprovação de operação sem documento primário.
5. O material estadual registra apenas ocorrências localizadas; silêncio não equivale a inexistência.

Metodologia e níveis de confiança

Campo	Informação
Caminho	00_metadados/METODOLOGIA.md
Tipo	metodologia
Status jurídico	interpretacao_tecnica

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Chunk 1 — Hierarquia de fontes

1. Nível A — fonte primária oficial: Planalto, Banco Central, CVM, Câmara, Senado, tribunal e diário oficial.

2. Nível B — fonte institucional pública: ministérios, secretarias estaduais, Ipea e outros órgãos públicos.
3. Nível C — publicação institucional privada: registradoras, bolsas, entidades setoriais e universidades.
4. Nível D — material interno: documento fornecido pelo usuário, proposta, metodologia ou apresentação não normativa.

Chunk 2 — Regra de redação

- Fato: escrito de forma afirmativa e acompanhado de fonte.
- Interpretação jurídica: marcada como "leitura", "interpretação" ou "depende do caso concreto".
- Ausência: "não localizada nesta pesquisa".
- Projeto de lei: nunca tratado como norma vigente.
- Notícia governamental: registra posicionamento institucional, não substitui o texto normativo.

Chunk 3 — Critério estadual

A CPR é disciplinada por lei federal. A organização estadual mapeia publicações, programas, PSA, CAR/PRA e contexto ambiental que possam afetar a estruturação local. Não se presume competência estadual para modificar requisitos cambiais, creditórios, registrais ou de mercado de capitais da CPR.

Esquema recomendado para RAG

Campo	Informação
Caminho	00_metadados/SCHEMA_RAG.md
Tipo	schema
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Chunking

- Unidade primária: cada seção "## Chunk".
- Tamanho recomendado: 250 a 700 palavras.
- Sobreposição: 40 a 80 palavras quando o pipeline fragmentar adicionalmente.
- Recuperação jurídica: filtrar primeiro por status, jurisdição e nível_fonte.
- Resposta: citar URL oficial e data de corte.

01 — Lastro normativo federal

Lei nº 8.929/1994 — Lei da CPR

Campo	Informação
Caminho	01_base_legal/01_LEI_8929_1994.md
Tipo	lei
Status jurídico	vigente_com_alteracoes

Comentário jurídico: A Lei 8.929/1994 é o ponto de partida obrigatório. Todo uso ambiental, financeiro ou contratual deve primeiro passar pelo teste de existência de uma CPR válida: legitimidade do emitente, promessa de entrega ou liquidação, produto/atividade enquadrável, requisitos do título, garantias, circulação e executividade.

Chunk 1 — Função

A Lei nº 8.929/1994 institui a Cédula de Produto Rural. A CPR representa promessa de entrega de produtos rurais e admite liquidação financeira quando observados os requisitos legais. A denominação "CPR Verde" não cria um título diferente: identifica CPR cujo produto se relaciona às atividades ambientais abrangidas pela própria lei e pelo Decreto nº 10.828/2021.

Chunk 2 — Emissores e produto rural

O texto consolidado deve ser consultado para a lista atual de legitimados. A modernização de 2020 ampliou emissores e o conceito de produtos rurais, alcançando produtos obtidos em atividades relacionadas à conservação e recuperação de florestas nativas e de seus biomas. A análise concreta precisa verificar se emitente e produto se enquadram nos artigos vigentes.

Chunk 3 — Requisitos, registro e garantias

A lei disciplina requisitos cartulares, garantias, registro ou depósito, circulação, execução e proteção dos bens vinculados. Para responder a perguntas operacionais, recuperar conjuntamente os arts. 3º, 4º, 4º-A, 5º, 8º, 12 e 18 no texto oficial consolidado.

Fonte: Presidência da República: planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8929.htm

Lei nº 13.986/2020 — Modernização da CPR

Campo	Informação
Caminho	01_base_legal/02_LEI_13986_2020.md
Tipo	lei
Status jurídico	vigente

Comentário jurídico: A modernização de 2020 ampliou a CPR escritural, a liquidação financeira e a integração com sistemas de registro. Isso permite operações estruturadas, mas também aumenta o padrão de diligência sobre registro, titularidade, lastro e critérios de liquidação.

Chunk 1 — Relevância para CPR Verde

A Lei nº 13.986/2020 alterou a Lei nº 8.929/1994 e ampliou o alcance da CPR. Entre as mudanças relevantes estão a atualização dos emissores, a ampliação do conceito de produto rural e o reforço do registro ou depósito em entidade autorizada pelo Banco Central ou pela CVM.

Chunk 2 — Ponte jurídica ambiental

A CPR Verde decorre dessa ampliação legal e da regulamentação posterior pelo Decreto nº 10.828/2021. O decreto não deve ser lido isoladamente: sua validade operacional depende dos requisitos gerais da Lei da CPR.

Fonte: Presidência da República: planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13986.htm

Decreto nº 10.828/2021 — CPR Verde

Campo	Informação
Caminho	01_base_legal/03_DECRETO_10828_2021.md
Tipo	decreto
Status jurídico	vigente

Comentário jurídico: O Decreto 10.828/2021 qualifica a CPR vinculada a conservação, recuperação de florestas e serviços ecossistêmicos. Ele não cria, por si, crédito de carbono; cria uma trilha normativa para documentar obrigações ambientais por CPR.

Chunk 1 — Objeto regulamentado

O decreto regulamenta a emissão de CPR relacionada a atividades de conservação e recuperação de florestas nativas e de seus biomas. Ele se apoia no conceito de produto rural previsto na Lei nº 8.929/1994.

Chunk 2 — Resultados ambientais

O decreto relaciona a emissão a resultados como redução de emissões de gases de efeito estufa, manutenção ou aumento do estoque de carbono florestal, redução do desmatamento e da degradação de vegetação nativa, conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, do solo e outros benefícios ecossistêmicos.

Chunk 3 — Certificação

O produto rural objeto da CPR deve ser certificado por terceira parte para sua identificação e especificação. A certificação não deve ser confundida automaticamente com emissão de crédito de carbono em padrão específico. O escopo, a metodologia, a independência e a competência do certificador precisam constar do dossiê.

Fonte: Presidência da República: planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10828.htm

Decreto nº 13.018/2026 — Regulamenta a PNPSA (adicionado nesta revisão)

Campo	Informação
Caminho	não constava do acervo original — verificado diretamente na fonte oficial em 30/07/2026
Tipo	decreto
Status jurídico	vigente
Data	2026-06-11
Autoridade	Presidência da República — Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Fonte oficial	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/decreto/d13018.htm

Comentário jurídico: Este documento não constava do dossiê originalmente recebido nem do acervo indexado. Foi identificado e verificado diretamente na fonte oficial após observação do usuário de que a citação de norma exige apontamento explícito de arquivo ou link. Deve ser incorporado ao eixo 01 — Lastro normativo federal e referenciado sempre que a Seção 3 (CPR Verde, PSA e contrato de prestação ambiental) deste dossiê for aplicada a caso concreto.

Objeto

O Decreto nº 13.018, de 11 de junho de 2026, regulamenta a Lei nº 14.119/2021, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA) e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA), e dispõe sobre o Comitê Estratégico do Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (CEPSA) e a Rede Nacional de Conhecimento sobre Pagamento por Serviços Ambientais (Rede-PSA).

Conteúdo relevante

- atribui ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima a gestão da PNPSA, com competência para editar normas sobre modalidades de PSA e diretrizes técnicas;
- institui o CEPSA (governança consultiva/deliberativa) e a Rede-PSA (cooperação técnica entre poder público, setor privado, academia e sociedade civil);
- estabelece requisitos mínimos e critérios de monitoramento para contratos e programas de PSA;
- assegura a continuidade de iniciativas e contratos de PSA em andamento na data de publicação, observados os arts. 4º e 5º da Lei nº 14.119/2021;
- remete a regulamentação futura, por atos específicos, do Cadastro Nacional de PSA (art. 16 da Lei) e dos incentivos tributários ao PSA (art. 17 da Lei).

Impacto na Seção 3 deste dossiê

Antes deste Decreto, a Lei nº 14.119/2021 tinha diretrizes e conceitos, mas carecia de densidade operacional. A CPR Verde estruturada para financiar ou documentar obrigação de PSA agora deve ser conferida também contra os requisitos mínimos de contrato e programa de PSA fixados pelo Decreto nº 13.018/2026, e não apenas contra a Lei nº 14.119/2021 isoladamente.

Fonte: Presidência da República: planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/decreto/d13018.htm — verificado por busca externa em 30/07/2026, pois ausente do acervo original.

Lei nº 14.119/2021 — Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais

Campo	Informação
Caminho	01_base_legal/04_LEI_14119_2021_PSA.md
Tipo	lei
Status jurídico	vigente

Comentário jurídico: A PNPSA permite vincular remuneração a serviços ambientais, mas o contrato de PSA e a CPR são instrumentos distintos. A CPR pode documentar e financiar a obrigação, desde que o arranjo contratual preserve objeto, prestador, pagador, evidências e condições de pagamento.

Chunk 1 — Relação com CPR Verde

A Lei nº 14.119/2021 estabelece conceitos, objetivos e diretrizes para pagamento por serviços ambientais. CPR Verde e contrato de PSA podem coexistir, mas não são sinônimos: a CPR é título de crédito sujeito à Lei nº 8.929/1994; o PSA é relação de remuneração por serviços ambientais conforme a política e o contrato aplicável.

Chunk 2 — Estruturação

Quando o valor econômico da CPR estiver associado a serviços ambientais, o dossiê deve separar: produto representado pela CPR, serviço ambiental remunerado, indicadores, fonte pagadora, prazo, verificação e regras contra dupla remuneração ou dupla alegação.

Fonte: Presidência da República: planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14119.htm

Lei nº 12.651/2012 — Código Florestal

Campo	Informação
Caminho	01_base_legal/05_CODIGO_FLORESTAL.md
Tipo	lei
Status jurídico	vigente_com_alteracoes

Comentário jurídico: O Código Florestal é filtro de regularidade e elegibilidade. APP, Reserva Legal, CAR e passivos ambientais não podem ser tratados apenas como ativo; antes, devem ser classificados como obrigação legal, excedente conservado, área elegível ou serviço adicional.

Chunk 1 — Interface fundiário-ambiental

O Código Florestal disciplina APP, Reserva Legal, Cadastro Ambiental Rural e regularização ambiental. Esses elementos influenciam a elegibilidade e o risco do produto ambiental, mas o CAR é cadastro declaratório e não substitui prova de domínio, licenciamento, certificação ou validação técnica.

Chunk 2 — Adicionalidade e obrigação legal

A possibilidade jurídica divulgada pelo Governo Federal de usar áreas de preservação obrigatória em CPR Verde não resolve, por si só, critérios privados de adicionalidade ou claims de carbono. Uma obrigação legal pode ser

financiada ou remunerada em certas estruturas, mas não necessariamente gera crédito de carbono ou compensação climática reconhecida.

Fonte: Presidência da República: planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm

Lei nº 15.042/2024 — Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões

Campo	Informação
Caminho	01_base_legal/06_LEI_15042_2024_SBCE.md
Tipo	lei
Status jurídico	vigente

Comentário jurídico: A Lei 15.042/2024 e a camada SBCE/CRVE devem permanecer separadas da CPR Verde. A CPR pode financiar ou representar obrigações ambientais, mas CRVE e ITMO dependem de metodologia, verificação, registro, autorização e regras climático-contábeis próprias.

Chunk 1 — Separação conceitual

A Lei nº 15.042/2024 institui o SBCE e disciplina ativos próprios do mercado regulado e créditos de carbono dentro de seu arcabouço. A CPR Verde não se converte automaticamente em Cota Brasileira de Emissões, Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões ou crédito de carbono.

Chunk 2 — Integração possível

Uma CPR pode financiar atividades que futuramente produzam reduções ou remoções certificáveis. Para integrar os instrumentos, a documentação deve separar a obrigação cedular da metodologia climática, validação, verificação, registro, emissão, titularidade e aposentadoria do crédito.

Fonte: Presidência da República: planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l15042.htm

MP nº 1.376/2026 — Composição de dívidas e CPR

Campo	Informação
Caminho	01_base_legal/07_MP_1376_2026.md
Tipo	medida_provisoria
Status jurídico	vigente_na_data_de_corte_sujeita_ao_congresso

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Chunk 1 — O que fez

A MP autorizou linhas para composição de determinadas dívidas rurais e, no art. 6º, autorizou instituições financeiras a adquirir nova CPR com liquidação financeira para liquidar ou amortizar CPR anterior que cumpra condições específicas.

Chunk 2 — Não é programa geral de CPR Verde

O dispositivo não criou programa de aquisição de novas CPRs Verdes pelo Governo. Exige, entre outros pontos, CPR antiga em favor de instituição financeira, data e período de inadimplência definidos, registro e vínculo com liquidação de outra CPR, além do enquadramento do produtor nas perdas previstas.

Chunk 3 — Cautela temporal

Na data de corte, a MP tinha força de lei, mas estava sujeita à apreciação do Congresso e à regulamentação. Consultas posteriores devem verificar conversão, alteração, perda de eficácia e atos do CMN.

Fonte: Presidência da República: planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/mpv/mpv1376.htm

PL nº 3.838/2024

Campo	Informação
Caminho	01_base_legal/08_PL_3838_2024.md
Tipo	projeto_de_lei
Status jurídico	projeto_nao_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Chunk 1 — Objeto

O projeto propõe exigências relacionadas à compensação da pegada de carbono de produtos e serviços provenientes da União Europeia, com referência à CPR Verde. Foi apresentado em 2024 e recebeu movimentações, requerimento de urgência e parecer/substitutivo em 2026.

Chunk 2 — Status jurídico

Até 16/07/2026, deve ser tratado como proposição legislativa, não como obrigação vigente. Qualquer uso em contrato, marketing ou parecer deve indicar expressamente esse status e consultar a ficha oficial para eventos posteriores.

Fonte: Câmara dos Deputados: camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2461363

02 — Estrutura jurídica da CPR

Conceito, emissores e objeto

Campo	Informação
Caminho	02_estrutura_juridica/01_CONCEITO_EMITSOORES_OBJETO.md
Tipo	guia_juridico
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Chunk 1 — Conceito correto

CPR Verde é denominação de mercado para CPR cujo objeto se enquadra nos produtos rurais ambientais da Lei nº 8.929/1994 e do Decreto nº 10.828/2021. Não há uma "Lei da CPR Verde" autônoma.

Chunk 2 — Teste de validade

Uma estrutura deve responder documentalmente: quem é o emitente legitimado; qual produto rural é prometido; qual quantidade e qualidade; onde e quando será entregue ou apurado; como terceira parte certifica o produto; e como ocorrerão registro, garantia e liquidação.

Fonte: planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8929.htm · planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10828.htm

CPR física, financeira e temática

Campo	Informação
Caminho	02_estrutura_juridica/02_MODALIDADES.md
Tipo	guia_juridico
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Chunk 1 — Física

A CPR física contém promessa de entrega do produto rural descrito. Na CPR ambiental, a redação deve tornar a prestação mensurável e exigível, evitando objeto abstrato como "preservação" sem unidade, período e critérios.

Chunk 2 — Financeira

A CPR com liquidação financeira observa os requisitos legais específicos. A obrigação é convertida em pagamento calculado conforme o título. A existência de liquidação financeira não elimina a necessidade de produto rural e lastro econômico compatíveis com a Lei da CPR.

Chunk 3 — Temática

"Verde", "sustentável" ou "ESG" são qualificações temáticas. Não substituem a modalidade legal, não dispensam registro e não transformam automaticamente a CPR em crédito de carbono ou valor mobiliário.

Fonte: planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8929.htm

Requisitos do título

Campo	Informação
Caminho	02_estrutura_juridica/03_REQUISITOS.md
Tipo	checklist_juridico
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Chunk 1 — Núcleo cartular

Conferir diretamente no art. 3º da Lei nº 8.929/1994 os requisitos vigentes, incluindo denominação, data de entrega ou vencimento, identificação do credor, promessa de entrega, local e condições, descrição do produto, garantias, data e lugar de emissão e assinatura.

Chunk 2 — Camada ambiental

Adicionar sem substituir o núcleo legal: polígono; matrícula e CAR; linha de base; unidade do produto; período; indicadores; metodologia; auditoria de terceira parte; relatórios; eventos de reversão; regras de dupla contagem; titularidade dos resultados e claims permitidos.

Fonte: planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8929.htm · planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10828.htm

Garantias e art. 18

Campo	Informação
Caminho	02_estrutura_juridica/04_GARANTIAS_ART18.md
Tipo	guia_juridico
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: A garantia em CPR Verde exige individualização do bem, direito ou fluxo vinculado. Garantia sobre resultado ambiental futuro exige cautela adicional quanto a existência, disponibilidade, verificação e risco de dupla vinculação.

Chunk 1 — Regra

O art. 18 da Lei nº 8.929/1994 protege bens vinculados à CPR contra penhora ou sequestro por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia, nos limites do texto legal. A vinculação deve ser real, identificável e formalizada.

Chunk 2 — Limite ambiental

MRV, estoque de carbono estimado, certificado interno ou menção à floresta não constituem automaticamente garantia real. Produto, lastro técnico, bem dado em garantia e direito ambiental futuro devem aparecer como categorias separadas.

Fonte: planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8929.htm · STJ, REsp 1.327.643/RS, DJe 06/08/2019

CPR Verde versus crédito de carbono

Campo	Informação
Caminho	02_estrutura_juridica/05_CPR_VERDE_VS_CARBONO.md
Tipo	comparativo
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: O Decreto 10.828/2021 qualifica a CPR vinculada a conservação, recuperação de florestas e serviços ecossistêmicos. Ele não cria, por si, crédito de carbono; cria uma trilha normativa para documentar obrigações ambientais por CPR.

Chunk — Integração legítima

A CPR pode financiar atividade que produza créditos no futuro. O contrato deve dizer quem arca com custos, quem detém os créditos, como evitar dupla contagem e se o comprador da CPR recebe ou não algum direito sobre eles.

Elemento	CPR Verde	Crédito de carbono
Natureza	CPR regida pela Lei nº 8.929/1994	Unidade climática conforme regime/metodologia aplicável
Nascimento	Emissão válida do título	Validação, monitoramento, verificação e emissão conforme padrão/regime
Objeto	Produto rural ambiental	Redução ou remoção quantificada de GEE
Registro	Entidade autorizada, conforme Lei da CPR	Registro do programa ou sistema aplicável
Efeito automático	Não gera carbono por si	Não cria CPR por si

Riscos jurídicos e claims

Campo	Informação
Caminho	02_estrutura_juridica/06_RISCOS_E_CLAIMS.md
Tipo	matriz_risco

Campo	Informação
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Riscos materiais

- emitente sem legitimidade;
- produto não enquadrável ou indeterminado;
- matrícula, posse ou CAR inconsistentes;
- sobreposição de áreas;
- auditoria sem independência ou escopo;
- promessa de carbono sem emissão certificada;
- dupla venda do mesmo resultado ambiental;
- oferta pública irregular;
- garantia não registrada ou não individualizada;
- publicidade ambiental enganosa.

Claims prudentes

Usar "financiamento de conservação monitorada" e "área acompanhada por MRV" somente quando comprováveis. Não usar "carbono neutralizado", "crédito emitido", "compensação realizada" ou "garantia da floresta" sem documentação específica que sustente cada afirmação.

03 — Operação, registro e diligência

Fluxo operacional

Campo	Informação
Caminho	03_operacao_e_registro/01_FLUXO_OPERACIONAL.md
Tipo	procedimento
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Registro não sana lastro inexistente nem titularidade defeituosa. Ele aumenta publicidade, rastreabilidade e oponibilidade, mas a diligência documental continua sendo indispensável.

Fonte: Fonte normativa central: planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8929.htm

Registro e depósito

Campo	Informação
Caminho	03_operacao_e_registro/02_REGISTRO_DEPOSITO.md
Tipo	guia_operacional
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Registro não sana lastro inexistente nem titularidade defeituosa. Ele aumenta publicidade, rastreabilidade e oponibilidade, mas a diligência documental continua sendo indispensável.

Chunk 1 — Regra geral

A Lei nº 8.929/1994, após as alterações de 2020, disciplina registro ou depósito da CPR em entidade autorizada pelo Banco Central ou pela CVM, observados prazos, requisitos e exceções vigentes.

Chunk 2 — Não confundir registros

Registro da CPR, registro de garantias, matrícula imobiliária, CAR, registro de projeto de carbono e blockchain cumprem funções distintas. Hash ou token não substituem o registro legal da CPR nem constituem garantia real por si.

Fonte: planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8929.htm · planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13986.htm

Checklist documental

Campo	Informação
Caminho	03_operacao_e_registro/03_CHECKLIST_DOCUMENTAL.md
Tipo	checklist
Status jurídico	referencia_ao_exaustiva

Comentário jurídico: Registro não sana lastro inexistente nem titularidade defeituosa. Ele aumenta publicidade, rastreabilidade e oponibilidade, mas a diligência documental continua sendo indispensável.

Emitente

- documentos pessoais ou societários;
- poderes de representação;
- comprovação de enquadramento como emitente legal;
- certidões e autorizações internas.

Imóvel e área

- matrícula atualizada e cadeia dominial conforme risco;
- CAR e recibo;
- polígono georreferenciado;

- CCIR, ITR e documentos aplicáveis;
- sobreposições, embargos, unidades de conservação e terras protegidas;
- situação de APP, Reserva Legal e PRA.

Produto e MRV

- memorial descritivo;
- linha de base;
- metodologia;
- plano de monitoramento;
- certificação de terceira parte;
- regras de reversão e dupla contagem.

Título e garantia

- CPR final;
- instrumento de garantia;
- laudo de valor quando necessário;
- comprovantes de registro ou depósito;
- comprovantes de registros acessórios.

Due diligence

Campo	Informação
Caminho	03_operacao_e_registro/04_DUE_DILIGENCE.md
Tipo	procedimento
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Registro não sana lastro inexistente nem titularidade defeituosa. Ele aumenta publicidade, rastreabilidade e oponibilidade, mas a diligência documental continua sendo indispensável.

Frentes mínimas

1. Legal: capacidade, legitimidade, poderes, litígios e sanções.
2. Fundiária: domínio, posse, ônus, sobreposições e cadeia documental.
3. Ambiental: CAR, APP, Reserva Legal, embargos, licenças e passivos.
4. Técnica: existência, mensurabilidade e permanência do produto.
5. Financeira: preço, capacidade de cumprimento e exposição cambial.
6. Registral: CPR, garantias, prioridade e ausência de duplicidade.
7. Mercado de capitais: natureza da colocação e publicidade.
8. Integridade: beneficiário final, conflitos, fraude e greenwashing.

Liquidação e inadimplemento

Campo	Informação
Caminho	03_operacao_e_registro/05_LIQUIDACAO_INADIMPLEMENTO.md
Tipo	guia_juridico
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Registro não sana lastro inexistente nem titularidade defeituosa. Ele aumenta publicidade, rastreabilidade e oponibilidade, mas a diligência documental continua sendo indispensável.

Física

Exige prova de que o produto descrito foi entregue nas condições, local, período e qualidade definidos. Para produto ambiental, relatórios e certificação precisam estar vinculados a critérios objetivos do título.

Financeira

O cálculo deve seguir a cláusula e os requisitos legais aplicáveis, com fonte de preço, fórmula e datas auditáveis.

Inadimplemento

O dossiê deve prever notificação, cura, substituição de evidência, eventos de força maior, reversão ambiental, vencimento antecipado, execução das garantias e prevenção de cobrança duplicada.

Fonte: planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8929.htm

04 — Lastro ambiental, MRV e integridade

Produto ambiental elegível

Campo	Informação
Caminho	04_ambiental_e_mrv/01_PRODUTO_AMBIENTAL.md
Tipo	guia_tecnico_juridico
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

O Decreto nº 10.828/2021 vincula a CPR a produtos resultantes de conservação e recuperação de florestas nativas e biomas, associados a benefícios como carbono, biodiversidade, água, solo e redução de desmatamento

ou degradação. Para ser operacional, o produto deve ser descrito por unidade, quantidade, qualidade, localização, período, linha de base, método de apuração e critério de aceitação. "Floresta em pé" é expressão econômica; não substitui a descrição legal e técnica.

Fonte: planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8929.htm · planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10828.htm

Auditoria e certificação

Campo	Informação
Caminho	04_ambiental_e_mrv/02_AUDITORIA_CERTIFICACAO.md
Tipo	guia_tecnico
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

O Decreto nº 10.828/2021 exige certificação por terceira parte para indicação e especificação dos produtos rurais que lastreiam a CPR ambiental. O relatório deve informar: organização certificadora; independência; qualificação da equipe; escopo; metodologia; período; dados examinados; limitações; materialidade; achados; conclusão; assinatura e responsabilidade técnica aplicável. "Certificado em blockchain" pode provar integridade de arquivo, mas não substitui competência técnica nem independência.

MRV e evidências

Campo	Informação
Caminho	04_ambiental_e_mrv/03_MRV_EVIDENCIAS.md
Tipo	guia_tecnico
Status jurídico	boas_praticas

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

MRV significa mensuração, relato e verificação. Um sistema defensável combina fontes rastreáveis, protocolo documentado, controle de qualidade e verificação independente. Evidências possíveis: polígono e coordenadas; imagens de satélite com data e sensor; inventário de campo; fotografias georreferenciadas; alertas de mudança; histórico de uso do solo; dados hidrológicos ou de biodiversidade; relatórios assinados; logs de alterações. Satélite é evidência, não conclusão automática. Resolução, nuvens, sazonalidade, erro de classificação e validação de campo devem ser registrados.

APP, Reserva Legal e PSA

Campo	Informação
Caminho	04_ambiental_e_mrv/04_APP_RL_PSA.md
Tipo	guia_ambiental
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: A PNPSA permite vincular remuneração a serviços ambientais, mas o contrato de PSA e a CPR são instrumentos distintos. A CPR pode documentar e financiar a obrigação, desde que o arranjo contratual preserve objeto, prestador, pagador, evidências e condições de pagamento.

Publicações do lançamento federal afirmaram que áreas de preservação obrigatória, como APP e Reserva Legal, poderiam participar de CPR Verde. Essa comunicação institucional deve ser conciliada com o Código Florestal, a situação concreta do imóvel, o contrato e os critérios do comprador. Pagamento por conservação de área legalmente protegida não equivale automaticamente a adicionalidade climática. PSA, CPR e crédito de carbono têm testes jurídicos e técnicos diferentes.

Dupla contagem

Campo	Informação
Caminho	04_ambiental_e_mrv/05_DUPLA_CONTAGEM.md
Tipo	controle_risco
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Tipos

- mesma área comprometida em CPRs incompatíveis;
- mesmo resultado vendido como PSA e como entrega exclusiva da CPR;
- mesma redução climática emitida em mais de um programa;
- comprador e produtor fazendo claim exclusivo simultâneo;
- crédito vendido e também apresentado como aposentado pelo financiador.

Controles

Identificador único de área e operação; registro das cessões; matriz de direitos; cláusula de exclusividade limitada; data room; reconciliação periódica; declaração de conflitos; política de claims; trilha de aposentadoria quando houver carbono.

05 — Mercado de capitais, CRA, FIAGRO

CPR, valor mobiliário e oferta pública

Campo	Informação
Caminho	05_mercado_capitais/01_CVM_OFERTA_PUBLICA.md
Tipo	guia_regulatorio
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: O ingresso em mercado de capitais depende da substância econômica e da forma de distribuição. CPR Verde não deve ser ofertada como valor mobiliário, ativo de fundo ou lastro de CRA sem enquadramento regulatório específico.

Uma negociação bilateral não deve ser automaticamente tratada como oferta pública. Porém, publicidade ampla, captação de investidores, esforços de venda e estrutura de investimento coletivo podem atrair análise da legislação do mercado de capitais. A Resolução CVM nº 160 disciplina ofertas públicas de valores mobiliários. Antes de divulgar CPRs a múltiplos investidores, deve-se analisar natureza do instrumento, destinatários, intermediários, canais, materiais publicitários e eventual necessidade de registro ou dispensa.

Fonte: conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol160.html

Securitização e CRA

Campo	Informação
Caminho	05_mercado_capitais/02_SECURITIZACAO_CRA.md
Tipo	guia_regulatorio
Status jurídico	visao_geral

Comentário jurídico: O ingresso em mercado de capitais depende da substância econômica e da forma de distribuição. CPR Verde não deve ser ofertada como valor mobiliário, ativo de fundo ou lastro de CRA sem enquadramento regulatório específico.

CPRs podem integrar estruturas de direitos creditórios do agronegócio quando atendidos os requisitos legais e econômicos da operação. A transformação em lastro de CRA não é automática e exige análise da Lei nº

11.076/2004, do marco de securitização, das normas da CVM, elegibilidade do direito, cessão, patrimônio separado, oferta e divulgação de riscos.

Fonte: Fonte central: planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L11076.htm

Tokenização e limites

Campo	Informação
Caminho	05_mercado_capitais/03_TOKENIZACAO.md
Tipo	guia_regulatorio
Status jurídico	cautela

Comentário jurídico: O ingresso em mercado de capitais depende da substância econômica e da forma de distribuição. CPR Verde não deve ser ofertada como valor mobiliário, ativo de fundo ou lastro de CRA sem enquadramento regulatório específico.

Token, hash, NFT ou registro em blockchain não alteram a natureza jurídica da CPR nem substituem registro ou depósito legal. Se o token representar direito de crédito, participação, remuneração ou expectativa de retorno e for ofertado publicamente, a estrutura pode atrair competência da CVM. Uma arquitetura prudente usa blockchain para integridade, timestamp e rastreabilidade documental, mantendo a CPR, a garantia e os registros nos sistemas juridicamente competentes.

Fonte: Fonte regulatória geral: gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/anexos/2022/parecer-de-orientacao-cvm-40

Resolução CVM nº 214/2024 — regras definitivas do FIAGRO (adicionado nesta revisão)

Campo	Informação
Caminho	não constava do acervo original — verificado diretamente na fonte oficial em 30/07/2026
Tipo	resolucao_cvm
Status jurídico	vigente
Data	2024-09-30
Autoridade	Comissão de Valores Mobiliários
Fonte oficial	conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol214.html

Comentário jurídico: Não constava do dossiê originalmente recebido, que citava apenas o Anexo VI da Resolução CVM 175 sem identificar o ato que o instituiu. A Resolução CVM 214/2024 é o ato normativo que efetivamente criou esse Anexo VI e os Suplementos O, P e Q — é, portanto, fonte primária para qualquer estruturação de CPR Verde como ativo de FIAGRO.

Objeto

Acrescenta à Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, o Anexo Normativo VI e os Suplementos O, P e Q, com regras específicas para os Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (FIAGRO), substituindo o regime provisório da Resolução CVM nº 39/2021.

Conteúdo relevante para a CPR Verde

- amplia o conceito de imóvel rural elegível ao FIAGRO, incluindo imóveis urbanos vinculados a atividades do agronegócio;
- permite que o FIAGRO adquira e negocie direitos creditórios do agronegócio, incluindo CPR, CDCA e CRA;
- autoriza investimento do FIAGRO em mercado de carbono e em Créditos de Descarbonização (CBIO);
- amplia os requisitos de governança e transparência (informes periódicos previstos nos Suplementos O, P e Q);
- fixou 30/09/2025 como prazo de adaptação para os FIAGRO já em funcionamento.

Fonte: CVM: conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol214.html — verificado por busca externa em 30/07/2026, pois ausente do acervo original.

06 — Jurisprudência e garantias

STJ — REsp nº 1.327.643/RS

Campo	Informação
Caminho	06_jurisprudencia/01_STJ_RESP_1327643_RS.md
Tipo	jurisprudencia
Status jurídico	acordao
Data	2019-08-06

Comentário jurídico: A jurisprudência é útil como reforço de executividade, formalismo cambial, circulação e registro, mas não substitui a análise do título concreto. Precedentes devem ser citados com tribunal, processo, data e inteiro teor.

Tese verificada

O STJ reconheceu a CPR como instrumento-base do financiamento privado do agronegócio e entendeu que a proteção legal dos bens vinculados à CPR prevalecia, no caso, diante de penhora voltada a crédito trabalhista. O litígio envolvia soja e a aplicação do art. 18 da Lei nº 8.929/1994.

Limite de uso

O acórdão não julgou CPR Verde, crédito de carbono, MRV ou estoque ambiental. Ele sustenta a relevância e a proteção da vinculação cedular, mas não autoriza concluir que toda floresta ou todo resultado ambiental mencionado em CPR seja automaticamente impenhorável.

Fonte: Inteiro teor fornecido pelo usuário; documento STJ nº 1829044, DJe 06/08/2019.

Mapa de questões jurisprudenciais

Campo	Informação
Caminho	06_jurisprudencia/02_MAPA_JURISPRUDENCIAL.md
Tipo	mapa_pesquisa
Status jurídico	jurisprudencia

Comentário jurídico: A jurisprudência é útil como reforço de executividade, formalismo cambial, circulação e registro, mas não substitui a análise do título concreto. Precedentes devem ser citados com tribunal, processo, data e inteiro teor.

Decisão confirmada no corpus

STJ, REsp nº 1.327.643/RS: bens vinculados, art. 18 e concorrência com penhora trabalhista.

Questões que exigem pesquisa caso a caso

- legitimidade do emitente;
- inexistência ou vício do produto;
- simulação e emissão sem antecipação/causa econômica;
- execução de CPR física e conversão em perdas e danos;
- recuperação judicial e garantias;
- endosso, cessão e exceções pessoais;
- CPR com produto ambiental;
- conflito entre CPR, PSA e crédito de carbono.

07 — Estados e regiões

Índice das 27 unidades federativas

Campo	Informação
Caminho	07_estados/INDEX_ESTADOS.md
Tipo	indice_estadual
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

A CPR é título disciplinado por legislação federal. A coluna "publicação específica" registra somente ocorrência governamental localizada com a expressão CPR Verde; não representa inventário de emissões.

UF	Região	Publicação específica localizada	Situação
AC	Norte	Não	Não localizada nesta pesquisa
AL	Nordeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
AP	Norte	Não	Não localizada nesta pesquisa
AM	Norte	Não	Não localizada nesta pesquisa
BA	Nordeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
CE	Nordeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
DF	Centro-Oeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
ES	Sudeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
GO	Centro-Oeste	Sim	Informativo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
MA	Nordeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
MT	Centro-Oeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
MS	Centro-Oeste	Sim	Lançamento em Bonito e notícia de operação com ativo florestal
MG	Sudeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
PA	Norte	Não	Não localizada nesta pesquisa
PB	Nordeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
PR	Sul	Não	Não localizada nesta pesquisa
PE	Nordeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
PI	Nordeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
RJ	Sudeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
RN	Nordeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
RS	Sul	Não sobre CPR Verde	Acórdão do STJ trata de CPR de soja originada no RS
RO	Norte	Não	Não localizada nesta pesquisa
RR	Norte	Não	Não localizada nesta pesquisa
SC	Sul	Não	Não localizada nesta pesquisa
SP	Sudeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
SE	Nordeste	Não	Não localizada nesta pesquisa
TO	Norte	Não	Não localizada nesta pesquisa

Região Centro-Oeste

Campo	Informação
Caminho	07_estados/REGIAO_CENTRO_OESTE.md
Tipo	dossie_regional
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Goiás — fonte localizada

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás publicou informativo intitulado "CPR Verde", apresentado como material de comércio exterior e negócios. É publicação informativa, não norma estadual. Fonte: goias.gov.br/inovacao (CPRVerde-e14.pdf).

Mato Grosso do Sul — fontes localizadas

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou notícia do lançamento federal da CPR Verde em Bonito, em outubro de 2021. Também publicou notícia sobre produtor apontado pelo portal estadual como primeiro do país a utilizar ativo florestal como garantia de financiamento agrícola. As notícias são evidência de divulgação e de caso narrado pelo órgão, mas não substituem acesso à CPR, registro, certificação e contrato da operação. Fontes: semadesc.ms.gov.br (lançamento em Bonito; produtor de MS).

Distrito Federal e Mato Grosso

Não foi localizada publicação governamental específica estadual/distrital sobre CPR Verde na pesquisa aberta. Isso não prova inexistência.

Região Nordeste

Campo	Informação
Caminho	07_estados/REGIAO_NORDESTE.md
Tipo	dossie_regional
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Resultado da pesquisa

Não foi localizada publicação governamental estadual específica sobre CPR Verde para as nove UF's na pesquisa aberta realizada.

Evidência institucional regional

O Ipea publicou estudo sobre CPR Verde como instrumento de geração de riqueza para o Semiárido brasileiro. É estudo institucional, não norma e não comprovação de emissões realizadas. Fonte: repositorio.ipea.gov.br/items/ca8e835e-b2dd-4271-9c77-b91fc43365a6.

Due diligence

Verificar bioma e polígono, CAR/PRA, domínio, desertificação, recursos hídricos, vegetação nativa, unidades de conservação, regularidade ambiental e legislação estadual de PSA. Não assumir que todo imóvel nordestino está no Semiárido ou na Caatinga.

Região Norte

Campo	Informação
Caminho	07_estados/REGIAO_NORTE.md
Tipo	dossie_regional
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Resultado da pesquisa

Não foi localizada, na pesquisa aberta realizada até a data de corte, publicação governamental estadual específica sobre CPR Verde para Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima ou Tocantins.

Uso no RAG

Não responder que inexistente iniciativa estadual. Responder que não foi localizada fonte específica no corpus e orientar consulta ao diário oficial, assembleia legislativa e órgão ambiental da UF.

Pontos reais de due diligence

O regime federal da CPR se aplica. Em operações concretas, verificar titularidade, CAR/PRA, sobreposição com terras indígenas, unidades de conservação, florestas públicas, concessões, assentamentos, embargos e autorizações. A incidência depende do polígono e não pode ser presumida para toda a região.

Região Sudeste

Campo	Informação
Caminho	07_estados/REGIAO_SUDESTE.md
Tipo	dossie_regional
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Não foi localizada publicação governamental estadual específica sobre CPR Verde para Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro ou São Paulo na pesquisa aberta realizada. O fato de instituições financeiras, registradoras e participantes de mercado terem sede na região não permite atribuir a uma CPR o estado de São Paulo ou Rio de Janeiro: a classificação territorial deve considerar emitente, imóvel, produto e local da operação. Em cada caso, consultar legislação estadual de PSA, CAR/PRA, órgão ambiental, matrícula, embargos, recursos hídricos e regras do bioma efetivamente abrangido.

Região Sul

Campo	Informação
Caminho	07_estados/REGIAO_SUL.md
Tipo	dossie_regional
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Resultado da pesquisa

Não foi localizada publicação governamental estadual específica sobre CPR Verde para Paraná, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina.

Jurisprudência relacionada

O REsp nº 1.327.643/RS surgiu de litígio no Rio Grande do Sul e envolvia CPR de soja, não CPR Verde. O documento é relevante para garantias e art. 18, mas não comprova operação ambiental no estado.

Due diligence

Verificar o bioma efetivo, situação fundiária, CAR/PRA, vegetação nativa, silvicultura quando aplicável, licenças, recursos hídricos e eventual sobreposição de produtos ambientais. Não generalizar características do Pampa ou da Mata Atlântica para toda a região.

08 — Publicações institucionais

Publicações governamentais e institucionais

Campo	Informação
Caminho	08_publicacoes/01_PUBLICACOES_INSTITUCIONAIS.md
Tipo	bibliografia_annotada
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Governo Federal — lançamento de 2021

Portais federais apresentaram a CPR Verde como instrumento para remunerar produtores por resultados ambientais, com referência a conservação, carbono e PSA. Essas páginas registram a política pública anunciada, mas devem ser lidas junto à Lei nº 8.929/1994 e ao Decreto nº 10.828/2021. Fontes: gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2021/10 (decreto CPR Verde) e gov.br/gestao/pt-br/acesso-a-informacao (CPR Verde amplia proteção ambiental).

MAPA — aperfeiçoamento

Em 2022, o MAPA divulgou reunião com empresas para debater ajustes no marco legal. Em 2023, publicou que operadores avaliavam que a CPR Verde não havia funcionado como esperado. São registros oficiais de debate e limitação de mercado, não dados quantitativos completos. Fontes: gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/2022 e 2023.

Ipea — CPR Verde no Semiárido

Campo	Informação
Caminho	08_publicacoes/02_IPEA_SEMIARIDO.md
Tipo	publicacao_institucional
Status jurídico	estudo

Comentário jurídico: O Decreto 10.828/2021 qualifica a CPR vinculada a conservação, recuperação de florestas e serviços ecossistêmicos. Ele não cria, por si, crédito de carbono; cria uma trilha normativa para documentar obrigações ambientais por CPR.

O estudo "CPR Verde como instrumento de geração de riqueza para o Semiárido brasileiro", de Erik Alencar de Figueiredo, foi publicado pelo Ipea em 2021. Analisa o potencial econômico do instrumento para remunerar preservação enquanto o produtor aguarda retorno de atividades produtivas. Uso correto no RAG: fonte de análise de política pública e potencial regional. Não usar como prova de operação registrada, preço de mercado, certificação ou eficácia jurídica de contrato específico.

Fonte: repositorio.ipea.gov.br/items/ca8e835e-b2dd-4271-9c77-b91fc43365a6

Debate público e lacunas verificadas

Campo	Informação
Caminho	08_publicacoes/03_DEBATE_E_LACUNAS.md
Tipo	sinthese_debate
Status jurídico	direito_vigente

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Pontos documentados

- criação/regulamentação federal em 2021;
- expectativa pública de remuneração por serviços ambientais;
- exigência de certificação de terceira parte;
- debates posteriores sobre padronização e funcionamento do mercado;
- proposição legislativa em tramitação em 2026;
- ausência, neste corpus, de base pública nacional completa de emissões rotuladas como CPR Verde.

O que não deve ser afirmado sem prova adicional

- volume total emitido;
- preço médio nacional;
- número de produtores beneficiados;
- liquidez em mercado secundário;
- quantidade de hectares protegidos;
- volume de carbono compensado;
- aceitação automática por bancos, CVM, B3 ou regulador ambiental.

09 — Documentos fornecidos

ITA.pdf — Inteiro teor do STJ

Campo	Informação
Caminho	09_documentos_fornecidos/01_ITA_STJ.md
Tipo	documento_fornecido
Status jurídico	acordao_oficial

Comentário jurídico: A jurisprudência é útil como reforço de executividade, formalismo cambial, circulação e registro, mas não substitui a análise do título concreto. Precedentes devem ser citados com tribunal, processo, data e inteiro teor.

O arquivo fornecido contém o inteiro teor do REsp nº 1.327.643/RS, Quarta Turma do STJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 21/05/2019 e publicado em 06/08/2019. O caso examina a proteção dos bens vinculados à CPR contra constrição por crédito trabalhista. Trata de soja e não de CPR Verde. A síntese jurídica está no dossiê de jurisprudência (STJ — REsp nº 1.327.643/RS).

Natural Capital Blueprint

Campo	Informação
Caminho	09_documentos_fornecidos/02_NATURAL_CAPITAL_BLUEPRINT.md
Tipo	documento_fornecido
Status jurídico	material_institucional_interno

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

O arquivo fornecido é apresentação institucional intitulada "CPR Verde, MRV e Produtos de Conservação Monitorada". Propõe arquitetura com CPR Verde, MRV, precificação, produtos derivados, playbooks para bancos e empresas e matriz de segurança jurídica.

Classificação probatória

É material conceitual/interno. Não é norma, decisão, certificação pública, registro de CPR, prospecto aprovado ou comprovação de operação. Afirmativas normativas do documento devem ser validadas contra as fontes de nível A deste corpus.

Elementos aproveitáveis

- separação entre CPR Verde e crédito de carbono;
- MRV como evidência e gestão de risco;
- matriz de produtos e claims;
- necessidade de certificação, registro e governança;

- trilha futura para carbono sem promessa automática.

10 — Implementação SBCE, CRVE e ITMO

Consulta pública sobre transferências internacionais de resultados de mitigação — ITMOs

Campo	Informação
Caminho	10_SBCE_IMPLEMENTACAO_2026/06_ITMOS_ARTIGO_6/consulta_publica_itmo_2026.md
Tipo	consulta_publica
Status jurídico	proposta_nao_vigente
Data	2026-07-15
Autoridade	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Fonte oficial	gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2026/julho (consulta pública ITMOs)

Comentário jurídico: A Lei 15.042/2024 e a camada SBCE/CRVE devem permanecer separadas da CPR Verde. A CPR pode financiar ou representar obrigações ambientais, mas CRVE e ITMO dependem de metodologia, verificação, registro, autorização e regras climático-contábeis próprias.

Classificação

- Status jurídico: proposta não vigente.
- Natureza: consulta pública de minuta regulatória.
- Período divulgado: 7 de julho a 6 de agosto de 2026.
- Base relacionada: artigo 51 da Lei nº 15.042/2024 e artigo 6 do Acordo de Paris.

Conteúdo institucional divulgado

A consulta pública trata de critérios para transferências internacionais de resultados de mitigação. O material oficial informa que a autorização deverá observar a contabilidade climática brasileira e mecanismos destinados a evitar dupla contagem.

Controles recomendados para o MRV

- identificação inequívoca do projeto, área e titularidade;
- rastreabilidade do resultado de mitigação;
- prevenção de dupla emissão, dupla utilização e dupla reivindicação;
- versionamento da metodologia;
- registro de verificação independente;
- campo específico para autorização internacional;
- campo para ajuste correspondente;
- separação entre registro da CPR, registro do crédito e autorização de ITMO.

Limite jurídico

Não apresentar os parâmetros da consulta como norma vigente. A versão final poderá ser alterada após o encerramento da consulta e a publicação do ato competente. Classificar sempre como "proposta não vigente" até a publicação de norma definitiva.

Portaria Interministerial MF/MMA nº 69, de 13 de maio de 2026

Campo	Informação
Caminho	10_SBCE_IMPLEMENTACAO_2026/07_TERRAS_PUBLICAS_FEDERAIS/portaria_interministerial_mf_mma_69_2026.md
Tipo	portaria_interministerial
Status jurídico	vigente
Data	2026-05-13
Autoridade	Ministério da Fazenda e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Fonte oficial	gov.br/fazenda/pt-br/composicao/orgaos/mercado-de-carbono (Grupo de Trabalho — terras da União)

Comentário jurídico: Em terras públicas, a tese depende de competência, autorização, afetação do bem, direitos de comunidades, repartição de benefícios e processo de contratação. Não há monetização automática do estoque de carbono público.

Classificação

- Status: direito vigente quanto à instituição e ao funcionamento do Grupo de Trabalho.
- Natureza: ato de governança e formulação de diretrizes.
- Não constitui autorização automática para emissão ou comercialização de créditos.

Objeto

A Portaria institui Grupo de Trabalho destinado a formular diretrizes e condições para o desenvolvimento de projetos e programas de créditos de carbono em terras públicas federais.

Eixos relevantes

- segurança jurídica;
- regularidade e qualificação fundiária;
- identificação da titularidade dos resultados ambientais;
- salvaguardas sociais;
- participação e proteção de povos e comunidades;
- avaliação de riscos econômicos, sociais e institucionais;

- diretrizes para repartição de benefícios;
- elaboração de plano de ação.

Aplicação ao modelo CPR Verde

A Portaria é relevante para projetos em áreas públicas, mas não resolve isoladamente: competência do ente titular da área; autorização administrativa para exploração econômica; seleção do parceiro privado; contratação pública; titularidade do carbono; repartição das receitas; metodologia e certificação; registro e autorização no SBCE; emissão de CPR por sujeito legitimado.

Gate jurídico recomendado

Antes de estruturar CPR Verde, PSA ou crédito de carbono em área pública, validar: domínio e afetação da área; competência do órgão gestor; regime de uso ou ocupação; direitos de comunidades e beneficiários; base legal da contratação; titularidade dos serviços e resultados ambientais; adicionalidade e ausência de dupla contagem; repartição de benefícios; controles de transparência; compatibilidade com a regulamentação do SBCE.

Calendário da Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono — atualização de 28 de julho de 2026

Campo	Informação
Caminho	10_SBCE_IMPLEMENTACAO_2026/08_CRONOGRAMA_E_CONSULTAS_PUBLICAS/calendario_semc_2026-07-28.md
Tipo	calendario_regulatorio
Status jurídico	orientacao_administrativa
Data	2026-07-28
Autoridade	Ministério da Fazenda — Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono
Fonte oficial	gov.br/fazenda/pt-br/composicao/orgaos/mercado-de-carbono (calendário SEMC, atualizado em 28/07/2026)

Comentário jurídico: Documento classificado para suporte documental. Deve ser usado em conjunto com fonte primária vigente, prova do caso concreto e matriz de diligência antes de qualquer conclusão operacional.

Finalidade

O documento organiza o pipeline oficial de implementação e regulamentação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões.

Uso correto

- gestão de roadmap regulatório;
- priorização de adequações do MRV;
- criação de alertas de atualização;

- planejamento de módulos de CRVE, PBMRV e PBCE;
- identificação de matérias ainda pendentes de regulamentação.

Consequência para o IBEDIS MRV

Enquanto os atos finais não forem publicados, recomenda-se utilizar formulações como: "preparado para adequação ao SBCE"; "estrutura de prontidão regulatória"; "compatibilidade preliminar sujeita à regulamentação final"; "não equivale a credenciamento ou homologação oficial".

Nota RAG

Sempre conferir se cada ato previsto já foi publicado. Não transformar previsão administrativa em direito vigente.

Nota de Encerramento — Limites do Dossiê

Este pacote contém apenas: (a) sínteses de normas e decisões reais; (b) metadados e links de fontes identificáveis; (c) inferências claramente marcadas; e (d) resumos de documentos fornecidos pelo usuário, identificados como material interno. Não há números inventados, emissões simuladas ou normas estaduais presumidas.

Ausência de resultado em pesquisa aberta não prova inexistência. Por isso, os dossiês estaduais usam a expressão "não localizada nesta pesquisa", e não "não existe".

Limites

- Data de corte: 16/07/2026.
- Não substitui due diligence registral, ambiental, técnica ou parecer jurídico do caso concreto.
- Não reproduz integralmente obras protegidas; artigos e estudos são resumidos e referenciados.